

MAGNUS

Affiliate Agreement

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

- 1.1. ההצטרפות והשימוש ב"תוכנית ה-Affiliate" של MAGNUS איתור וחילוף בינלאומי בע"מ כפופה לתנאים המפורטים בהסכם זה. **שותף Affiliate** מצהיר כי קרא הסכם זה בקפידה והבין את תוכנו.
- 1.2. האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. והשימוש בלשון זמן הוא מטעמי נוחות בלבד.
- 1.3. תוכנית ה-Affiliate תאפשר ל**שותף Affiliate** לפרסם מוצר הנמצא בתוכנית וזאת בהתאם לתנאים המוגדרים.
- 1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב קבלתם של אתרים, רשימות תפוצה, חברות ואנשים פרטיים וכל גוף או אדם אחרים מכל סיבה שהיא.
2. התחייבות ה**שותף Affiliate** לגבי מדיה בה תפורסם החברה
- 2.1. **שותף Affiliate** מצהיר ומאשר כי כל המידע במדיה שברשותו שייך לו, וכי הוא בעל הזכות להפצת מידע והשירותים במדיה שברשותו.
- 2.2. **שותף Affiliate** מצהיר ומאשר כי לא נמצאים באתרו ובכל אתר אחר הרלוונטי לתוכנית ה-Affiliate והוא אינו עושה שימוש בחומרים והתכנים הבאים:
 - 2.2.1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.
 - 2.2.2. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 - 2.2.3. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה.
 - 2.2.4. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
- 2.3. **שותף Affiliate** מצהיר כי לא יעשה שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתרים / במדיה אשר תשמש לפרסום החברה ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המיוצגים בתוכנית השותפים באופן מלאכותי ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגיים או אחרים על התגמול אשר לכאורה זכאי לו.
- 2.4. החברה תסגור את חשבונותיהם של **שותפי Affiliate** אשר קיים חשש כי ביצעו הונאה כלשהי כאמור בסעיף לעיל או כל חשד להונאה. **שותפי Affiliate** אלו לא יהיו זכאים לעמלות שנצברו לזכותם במערכת בכל התוכניות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשיפוט בלעדי בנושא ניסיונות הונאה במערכת. המקרים בהם יחשב כי **שותף Affiliate** ביצע הונאה הינם אך אינם מוגבלים ל:
 - 2.4.1. בפרסום שלהם קיים שיעור הקלקה הגבוה בשיעור משמעותי משיעור ההקלקה באתרים אחרים בתחום וללא הצדקה.
 - 2.4.2. הגופים המפורסמים באתר המפרסם באמצעות תוכנית ה-Affiliate אצל **שותף Affiliate** העלו טענה כלשהי לגבי פעילות הונאה אפשרית.
- 2.5. כ**שותף Affiliate** הינך מתחייב שלא להציע לגולשים באתרך גמול ישיר או עקיף כלשהו בעבור הקלקה על פרסומות. החברה תקפיא את חשבונם של **שותפי Affiliate** אשר באתרם קיים שיעור

- הקלקה הגבוה בשיעור משמעותי משיעור ההקלקה באתרים אחרים בתחום וללא הצדקה. **שותפי Affiliate** אלו יחשבו כמקיימי ניסיון הונאה.
- 2.6. **שותף Affiliate** אינו רשאי למכור ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לתת ו/או לעשות שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לך בהסכם זה.
- 2.7. הכנסת פרסומות למסכים ועמודים המשתמשים בפריימים ("פריימים": חומר מדיה שהתקבל מהחברה) מותרת רק בתנאי שהגולש באתר רואה את כל כלי השיווק המוצגים בשלמותם (באנר, טקסט וכו')
- 2.8. הפרסום של ההצעות השונות מותר רק באמצעות הכלים הפרסומיים במערכת תוכנית ה-Affiliate של החברה. באחריות **שותף Affiliate** לבדוק מעת לעת את הכלים החדשים הנמצאים במערכת ולהסיר כלים שהוסרו.
3. פרסום במדיות השונות
- 3.1. **שותף Affiliate** יוכל לפרסם את מגוון ההצעות בתוכנית השותפים של החברה ולהרוויח עמלה.
- 3.2. בסיום ההרשמה למערכת תוכנית ה-Affiliate של החברה ולאחר שאושרת כ**שותף Affiliate** תוכל להשתמש באמצעים שונים לפרסום: רשימת דיוור, שילוב לינק ייעודי אשר יסופק ע"י תוכנית ה-Affiliate של החברה באתר וכו' ב. בכל אחת משיטות הפרסום משולב אמצעי המאפשר לנטר את הפעילות שבוצעה דרכך בכל אחת מהתוכניות שבחרת. האחריות על שימוש נכון באמצעי הפרסום מוטלת עליך ולא תוכל לבוא בתביעות או טענות כלשהן לחברה באם נגרם לך נזק ישיר או עקיף עקב שימוש לא נכון בקוד או בחומר שסופק על ידה.
- 3.3. כ**שותף Affiliate** תוכל לפרסם את כלי השיווק הקיימים בתוכנית ה-Affiliate של החברה בלבד. שימוש בחומר פרסומי נוסף מעבר לקיים במערכת תוכנית ה-Affiliate של החברה דורש אישור בכתב מהחברה, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות, ואף לחשוף את **שותף Affiliate** לתביעות בגין נזקים.
- 3.4. כ**שותף Affiliate** חל איסור על שליחת דוא"ל ספאם (SPAM) ובו קישורים להצעות במערכת תוכנית ה-Affiliate של MAGNUS באופן ישיר או עקיף, הפרת תנאי זה עשויה למנוע תשלום עמלות.
4. עמלות
- 4.1. באם תירשם ותאושר כ**שותף Affiliate** בתוכנית ה-Affiliate של החברה, תהיה זכאי לקבל עמלה חודשית על סך 5% עבור סך העסקאות עבור חודש פעילות. במקרים הבאים לא תהיה זכאי לקבלת העמלה:
- 4.1.1. באם הלקוח ביטל את רכישתו או החזיר את המוצר אותו רכש, בהתאם לתקנון המפרסם אצלו התבצעה הרכישה.
- 4.1.2. באם הרכישה לא אושרה לחיוב ע"י חברת האשראי.
- 4.2. תשלום העמלות יבוצע ע"י החברה והוא מותנה בכך שפעולה שבגינה ניתנת העמלה עומדת בדרישות ההצעה. למען הסר ספק, עמלות בגין הזמנת מוצר מהחברה יאושרו וישולמו רק לאחר מימוש הרכישה בפועל על ידי הלקוח וסיום הליך ההזמנה.
- 4.2. בהינתן שינוי גובה העמלה ייצא עדכון ל**שותפי Affiliate**.
- 4.3. גובה התשלום יחושב על בסיס חודשי. התשלום ישולם ל**שותף Affiliate** ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות:
- 4.3.1. לחברה כנגד חשבונית מס כדין בתוספת מע"מ.
- 4.3.2. לאדם פרטי בניכוי המס הקבוע בחוק
- 4.4. העמלה תשולם בתנאי תשלום- שוטף +30.
- 4.5. במקרה שמכירה בוטלה לאחר שה**שותף Affiliate** תוגמל בגינה, יקוזז הסכום מתשלומים עתידיים המגיעים ל**שותף Affiliate**, במידה וה**שותף Affiliate** לא יהיה זכאי לעמלה בעתיד תהיה החברה זכאית לדרוש את החזר התשלום ממנו.
5. אחריות

5.1. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך כלשהי ל:

5.1.1. עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במערכת תוכנית ה-Affiliate.

5.1.2. הפרה של זכויות יוצרים או תביעה כלשהי הנובעת מתוכן דפי אתר האינטרנט של

השותף Affiliate .

5.1.3. החברה אינה אחראית על אובדן הכנסה כלשהו ל**שותף Affiliate** כתוצאה מהפסקת פעילותם של הצעות שונות במערכת תוכנית ה-Affiliate.

5.2. החברה תהא רשאית למסור את פרטי **שותפי Affiliate** במקרה של פעולה משפטית כלשהי מטעם צד שלישי בגין פעולות אשר ננקטו על ידי **שותפי Affiliate** המפרות את תנאי השימוש במערכת.

5.2.1. בשום נסיבות לא תחול על החברה או מי מטעמה אחריות לפעולות **שותפי Affiliate**

5.2.2. החברה לא תשא בעלויות כלשהן במקרה וה**שותף Affiliate** יתבע על ידי צד שלישי בכל הקשר של תוכנית ה-Affiliate של החברה.

5.3. **שותף Affiliate** מתחייב ומסכים בזאת לשפות את החברה, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות, התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין זכויות יוצרים, הוצאת דיבה, לשון הרע והפרת זכויות סמל מסחרי כמו גם כל טענה אחרת הנובעת מאופן ותוכן קידום הקמפיינים שלו. החברה תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ"ל.

5.4. השירות ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהא ל**שותף Affiliate** טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

5.5. החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של **שותף Affiliate** ולאבטח את מערכת תוכנית ה-Affiliate של MAGNUS ואת רמת השירות במוצר, אך אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

6. הצהרה על אי קיום יחסי עבודה, יחסי שותפות, נציגות ו/או שליחות

6.1. מובהר ומוסכם כי בחתימה על הסכם זה, לא יהיו ו/או ייווצרו כל יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד ו/או נציגות ו/או שליחות/או שותפות מכל סוג ומין שהם.

6.2. תוכנית השותפים של החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות עם **שותף Affiliate** מסיבה כלשהי. במקרה זה תישלח הודעה על סיום ההתקשרות בדוא"ל ותהא בעלת תוקף מרגע שליחתה. עמלות שנצברו לזכות **שותף Affiliate** וישולמו בחודש שלאחר מכן, כל עוד לא קיים חשש להונאה כלשהי.

6.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המופיעים בהסכם זה. הודעה על שינויים בתנאים אלו תישלח ל**שותפי Affiliate**, והשינויים ייכנסו לתוקף 14 ימים מיום שליחת ההודעה. **שותפי Affiliate** מתחייבים לעמוד בתנאים החדשים או לסיים את התקשרותם עם החברה טרם כניסת השינויים בהסכם לתוקף.

7. דין ושיפוט

7.1. הדין החל על הצטרפותך לתוכנית ה-Affiliate של החברה ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

7.2. במידה וחלק מהסכם זה יקבע כחסר תוקף על ידי חוק, תקנה או בית משפט, כל יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף.